



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Dictamen

Número:

Referencia: ME-2024-117073758-APN-DIREMAN#GNA

AL JEFE DEL DEPARTAMENTO PLANES

Elevo al señor Jefe el presente expediente relacionado con el memorándum ME-2024-117073758-APN-DIREMAN#GNA, que menciona la nota NO-2024-44503346-APN-DIGEPERS#GNA, solicitándose se lleve adelante la intervención y análisis de la propuesta originada por el Jefe del Centro de Comando y Control para la creación de una Especialidad dentro del Escalafón Apoyo Técnico que englobe a todas aquellas Especialidades Técnicas afines a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

-I-

A través de la nota NO-2024-42458821-APN-DIGEOP#GNA, se hace saber que la Dirección General de Operaciones realizó un relevamiento sobre la situación del personal técnico de la Institución.

En la citada nota se indica que el personal que se incorpora a la Institución, con los títulos de ingenieros y licenciados en informática, sistemas, electrónica y otras tecnologías de la comunicación lo realizan en el Escalafón Reclutamiento Local, en este sentido son incorporados para cumplir funciones específicas de su especialidad en un lugar geográfico determinado de la Fuerza y sujetos a un plan de carrera con régimen de movilidad, servicios y promoción.

Entiende el analista, que el Escalafón de Reclutamiento Local ha sido utilizado en el pasado, y que genera inconvenientes que podrían ser subsanados creando la Especialidad dentro del escalafón “Apoyo Técnico”.

En cuanto a los inconvenientes destaca, que afecta la movilidad impidiendo desplegar al personal capacitado a las distintas Unidades de Delitos Informáticos que se crean en las Unidades de Investigación y Delitos Tecnológicos como así también a nuevos elementos técnicos que puedan formarse en el futuro.

Señala que esa limitación fueron corregidas en el año 2019, respecto de la Especialidad Ciencias Económicas, a los fines de adoptar nuevas estrategias que potencien la capacidad investigativa y la eficacia de persecución penal de hechos vinculados a la criminalidad económica.

El otro aspecto negativo que señala, es la promoción limitada, expresando que genera que el personal transite la jerarquía hasta DIEZ (10) años limitando los beneficios económicos que reciben en comparación a otros cuadros de oficiales profesionales (Sanidad, Jurídico y Apoyo Técnico) evitando que alcancen el grado de Comandante Mayor.

Entiende que la limitación referida en el párrafo anterior, no se encuentra presente en los profesionales que ingresan a otras Fuerzas, como por ejemplo la Prefectura Naval, razón por la cual a los civiles que investigan ofertas laborales les resulta más atractiva dicha opción.

Considera que el tema es relevante para las Fuerzas de Seguridad, en cuanto a los procesos de formación y recursos brindados por la Fuerza, una vez perdidos son de difícil recuperación.

Indica que las consecuencias inmediatas son la falta de continuidad del proceso de ejecución de trabajos y la dificultad que conlleva el reemplazo del personal, debido al período de formación que requiere este tipo de especialización.

Solicita, se analice la factibilidad de incorporar una nueva Especialidad en el Escalafón Apoyo Técnico a los fines de poder asignar mayores responsabilidades a los profesionales del área y otorgarles un beneficio económico al tratarse de profesionales con alta demanda en el mercado privado.

-II-

Analizada la propuesta sobre la que se solicita asesoramiento, es conveniente destacar que las razones de oportunidad, mérito y conveniencia del acto administrativo que pudieran dar origen a la creación de la Especialidad dentro del Escalafón Apoyo Técnico, son en principio ajeno a la competencia específica de la suscripta, realizándose las observaciones respecto a los aspectos jurídicos que se someten a opinión.

Que la Ley 19.349, en sus artículos 32, 33, 34, establece que el personal de la Fuerza estará agrupado por Escalafones integrados por una o más especialidades.

El artículo 56 y 59 de la citada ley determina que el personal destinado a ejercer funciones profesionales será reclutado mediante cursos o concursos de admisión que a esos efectos se realicen.

El Decreto 1669/01, en el artículo 1º, establece el agrupamiento escalafonario y las especialidades, las que se encuentran detalladas en el Anexo I y Anexo II.

El artículo 4º, inciso b), del decreto citado, delega en el Director Nacional la facultad de incorporar las modificaciones que estime necesarias en la nómina de especialidades que integran cada escalafón.

La mencionada norma en el número 3.2.4., indica que el Escalafón Apoyo Técnico comprende al personal de Oficiales con título universitario o terciario habilitante en ciencia y técnica, reclutado para desempeñar funciones cuya especificidad requiera determinada especialización y nivel profesional, para apoyo de las actividades de comando, conforme su especialidad.

Determina el número señalado, que estará integrado exclusivamente por Oficiales profesionales con idoneidad habilitante en su especialidad, los que podrán alcanzar el grado de Comandante Mayor y ser habilitados para ejercer la conducción del servicio de su especialidad

Asimismo, en el número 3.2.5, indica que el Escalafón Reclutamiento Local comprende al personal de Oficiales

con título universitario o terciario habilitante, reclutado para cumplir funciones específicas de su especialidad en un determinado lugar geográfico del despliegue de GENDARMERÍA NACIONAL, sujeto a un plan de carrera que contemple un régimen de movilidad, servicios y promoción limitados.

Analizado el Decreto 1669/01, atento a la facultad delegada al Director Nacional Gendarmería en su artículo 4 inciso b), no se observarían inconvenientes en la creación de una norma legal (Disposición) que tenga por objeto crear la Especialidad Tecnología de la Información y Comunicación en la que se comprenda a todas las carreras de formación tecnológica; de la información y de la comunicación, logrando una mejora en las condiciones laborales ante la escasez de postulantes.

En cuanto al personal que integraría esta nueva Especialidad, se considera que en pos del principio de igualdad, se incluya a todos aquellos que posean el título universitario en la especialidad de tecnologías de la información y comunicaciones, quienes ejercerán sus funciones de acuerdo al servicio que se asigne acorde a sus capacidades, en el lugar y/o destino que determine la superioridad institucional.

En cuanto al alcance del título y competencia profesionales, convendría incluirse al personal que posea título universitario en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, los que debería poder participar en el ámbito de su competencia en el relevamiento y análisis de los procesos funcionales de una Organización, con la finalidad de diseñar sus Sistemas Informáticos asociados, entender, planificar, dirigir y/o controlar el diseño y la implementación y mantenimiento de los sistemas de información asociados, software, estudios técnicos y económicos de factibilidad y/o referentes a la configuración de la seguridad y dimensionamiento de sistemas de procesamiento de la información, como así evaluar y verificar la utilización, eficiencia y confiabilidad del equipamiento electrónico.

En el hipotético caso de crearse la Especialidad TIC dentro del Escalafón Apoyo Técnico, deberá darse la oportunidad al personal que reviste dentro del Escalafón Reclutamiento Local para que de manera voluntaria opte por uno u otro Escalafón, teniéndose en cuenta que el personal se incorporó con la jerarquía de Primer Alférez, Alférez y Subalférez, por lo que será necesario establecer el plan de carrera que para cada caso corresponda, conforme al nuevo plan, sin que ello implique beneficios económicos retroactivos en virtud de la Ley Bases 27.742.

Que, asimismo, se considera que previo a la firma de la Disposición, se debería expedir la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fuerza, a los fines de la emisión del Dictamen, en su carácter de Órgano Asesor del Director Nacional de Gendarmería.